

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 「목포 인근해역 항행안전에 관한 고시」

◇ 제 · 개정 이유

- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따른 재검토기한이 도래하여 동 고시를 현 실정에 맞게 개선하고자 함

◇ 주요내용

- 「해사안전법」 분법에 따라 근거 법령을 「해사안전법」에서 「해상교통안전법」으로 변경

현 행	개정안	사유
제1조(목 적) 이 고시는 <u>해사안전법 제31조</u> 의 규정에 의하여 교통안전특정해역이 아닌 해역으로서 해양사고가 발생할 위험이 많다고 인정되는 해역을 항행하는 선박의 안전에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목 적) ---- 해상교통안전법 제30조----- ----- ----- ----- ----- -----	분법에 따른 근거법령 변경

현 행	개정안	사유
제3조(용어의 정의) ① “목포 인근해역”이라 함은 깊은 수심 항로를 포함하여 목포구/시아해/정등해 및 명랑수도 등에 이르는 수면으로서 이 고시가 적용되는 해역을 말한다. ② “흘수제약선”이라 함은 <u>해사안전법 제2조 제14호</u>의 규정에 의한 선박을 말한다. ③ “거대선”이라 함은 <u>해사안전법 제2조 제7호</u>의 규정에 의한 선박을 말한다.	제3조(용어의 정의) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- ② ----- 해상교통 안전법 제2조제12호----- ----- ③ ----- 해상교통안전법 제2조제5호--- -----	분법에 따른 근거법령 변경
제4조(지정항로의 준수 등) ① 이 고시에 의한 지정항로의 명칭, 항로의 범위 등은 [별표1] 과 같으며, 선박의 속력이 제한되는 수역의 범위는 [별표3] 과 같다. ② 선박이 지정항로를 따라 항행 할 때에는 [별표2] 의 항법을 준수하여야 한다. ③ 흘수제약선이 제1항에 의한 [별표1] 에 표시된 항로를 따라 항행할 때에는 <u>해사안전법 제86조</u>에 규정된 등화 또는 형상물을 표시하여 항행하여야 한다.	제4조(지정항로의 준수 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ② ----- ----- ----- ③ ----- ----- ----- 해상교통안전법 제93조--- ----- -----	분법에 따른 근거법령 변경

현 행	개정안	사유
제6조(기타 항법) 이 고시에서 별도로 정하지 아니한 사항은 <u>해사안전법</u> 에 규정된 사항을 준수하여야 한다.	제6조(기타 항법) ----- ----- - 해상교통안전법----- -----	분법에 따른 근거법령 변경
제7조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시의 필요성을 재검토하여 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 <u>2024년 6월 13일까지</u> 로 한다.	제7조(재검토기한) 목포지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	개정에 따른 재검토기한 설정

현 행	개정안	사유
【별표 2】 지정항로 내 항법 항로명 목포구/시아해/정등해 항로 및 명량수도 항로 항법 7. 지정항로를 따라 항행하는 선박은 <u>해사안전법 제64조</u>의 규정에 의한 안전한 속력으로 항행하여야 하고, [별표 3]에 명시된 속력제한 구역 내에서 항행하는 모든 선박은 대지속력 20knots이하로 항행하여야 한다. 다만, 구간 진입 전 해상교통량 등 당시 해상여건을 고려하여 선장이 해상교통관제센터와 협의한 경우에는 속력제한을 적용하지 아니한다.	【별표 2】 지정항로 내 항법 항로명 목포구/시아해/정등해 항로 및 명량수도 항로 항법 7. ----- -----해상교통안전법 제71조 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	분법에 따른 근거법령 변경
【별표 2】 지정항로 내 항법 항로명 깊은 수심 항로 항법 3. 깊은 수심항로를 따라 항행하는 선박은 <u>해사안전법 제64조</u>의 규정에 의한 안전한 속력으로 항행하여야 한다.	【별표 2】 지정항로 내 항법 항로명 깊은 수심 항로 항법 3. ----- --- 해상교통안전법 제71조- ----- -----	분법에 따른 근거법령 변경